

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1760/2532

นายสุวัฒน์ เวชชาภินันท์

โจทก์

บริษัทธนาคารนครหลวงไทย จำกัด กับ

พวก

จำเลย

นายสุวัฒน์ เวชชาภินันท์ โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า โจทก์ฎีกา คดีมีทางชนะ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ จำเลยทั้งสามได้รับสำเนาคำร้องแล้ว เฉพาะจำเลยที่ 1 ที่ 3 แกลง
คัดค้าน (อันดับ 64,71,66)

โจทก์ฟ้องขอให้ศาลพิพากษาบังคับให้จำเลยทั้งสามร่วมกันหรือแทนกันชำระ
เงินแก่โจทก์จำนวน 852,500 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ในต้น
เงิน 400,000 บาท นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกาและแก้ไขเพิ่มเติมฎีกา (อันดับ 49,55)

โจทก์ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 48)

คำสั่ง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์ มิได้บังคับโจทก์ให้ปฏิบัติตามอย่างไร จึงไม่มี
อะไรจะทะเลาะการบังคับ ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องให้เป็นพับ

ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์ มิได้บังคับโจทก์ให้ปฏิบัติตามอย่างไร จึงไม่มี
อะไรจะทะเลาะการบังคับ ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องให้เป็นพับ

(ประมาณ ชันชื้อ-มานิช เพียรสนอง-เจริญ นิลเอสงฆ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>